

등록번호	감사실 - 651
등록일자	2021. 7. 15.
결재일자	2021. 7. 15.
기 안 자	수석책임역 권오성

청렴^한 세상

		감 사 이한규
팀 장 황우진	실 장 지창우	이한규
		

“올바른 감사, 깨끗한 조직, 건강한 예보”

파산재단 파랑새저축은행 종합감사 결과보고

2021. 7.

감 사 실

KDIC 예금보험공사

목 차

I. 감사실시 개요 1

1. 감사배경 및 목적
2. 감사대상 및 범위
3. 감사기간 및 인원
4. 감사 중점사항

II. 감사대상 현황 2

III. 감사 결과 3

1. 총 평
2. 지적사항(요약)
3. 모범사례(요약)
4. 적극행정 면책사항

IV. 지적사항에 대한 처분 요구 9

<별 첨> 10

1. 조치요구서
2. 모범사례
3. 감사결과심의회 심사기록부

I. 감사실시 개요

1 감사배경 및 목적

- ☐ '18.4월 파산재단 파랑새저축은행에 대한 종합감사를 실시하여 대출채권 관리, 소송관리 등 9건에 대해 시정 및 주의 등 조치

⇒ 이에 既 지적사항의 재발 여부를 점검하는 한편, 파산재단 사고 예방 및 업무 효율성 제고를 위해 업무처리 적정성 재점검 필요

2 감사대상 및 범위

- ☐ (대상) 파산재단 파랑새저축은행
- ☐ (범위) 직전 감사 종료일('18.4.10.) 이후부터 감사일 현재까지 업무 전반

3 감사기간 및 인원

- ☐ (기간) '21.6.28(월) ~ 7.1(목), 4영업일

* (예비조사) '21.6.22(화) ~ 6.25(금)

- ☐ (인원) 감사실장 외 5명

< 감사실 및 파산재단간 사전·사후 간담회 개최 >

- 사전 간담회(6.22(화)) : 감사절차 설명, 파산재단 현안 및 감사시 고려사항 청취 등
- 사후 간담회(7.1(목)) : 감사 지적사항(안) 설명 및 파산재단 소명 의견 청취 등

4 감사 중점사항

- 파산관재 업무 관련 규정 준수 여부, 대출채권 및 보유자산 관리, 업무처리 효율성·투명성 등을 집중적으로 감사
- 특히, 발견재산에 대한 채권보전조치의 적정성 여부를 중점 점검하고, 횡령 등 금융사고 예방을 위한 현금·예치금 점검과 파산관재인(代) 등의 임직원행동강령 준수 여부 점검 병행

II. 감사대상 현황

□ 일반현황

파산선고일	관재인(대리인)		보조인수
	성 명	재임기간	
'12.10.30	반광현	'12.10.30 ~ '14.1.23	12명
	박상현	'14.1.24 ~ '16.1.4	8명
	진상호	'16.1.5 ~ '16.3.23	7명
	박해범	'16.3.24 ~ '18.11.1	7명
	김용국	'18.11.2 ~ '20. 2.3	5명
	배효진	'20.2.4 ~ 현재까지	4명

□ 주요 자산증감 현황

(단위 : 백만원)

구 분	파산선고 전일(A)	감사착수 전일(B)	증감(B-A)
현금 및 예치금	43	2	△41
유가증권	-	-	-
대출채권	69	3	△66
유형자산	12	-	△12
기타자산	20	1	△19

III. 감사 결과

1 총 평

- 파산관재인(代) 및 재단 직원의 임직원행동강령* 위반사례와 횡령 등 직무 관련 범죄사실은 발견되지 않음

* 제15조(알선·청탁 등의 금지), 제18조(예산의 목적외 사용 금지), 제24조(공용재산의 사적 사용·수익 금지), 제27조(금품등의 수수 금지), 제37조(정보유출 금지) 등

- 다만, 채권 회수 절차 지연 및 업무처리 불철저 등 채권관리 및 일반관리 업무 추진 과정에서 나타난 일부 문제점에 대해서는 주의, 현지시정 등 조치 요구

처분 요구사항(모범사례 포함) 총괄 현황

주의 (신분상 조치인원)	현지시정	권고	모범사례	합계
4건 (11명)	8건	1건	1건	14건

- 한편, 시효관리를 위한 대여금 소송 제기 시 사망여부를 확인하지 않고 소를 제기하는 등 일부 결함이 발견되었으나, 관련 절차에 따라 직권면책 처리(1건)하였으며,

- 개인파산 채무자의 파산절차 진행 중 면책에 대한 적극적 이의 제기를 통해 추가로 최후배당금을 회수한 모범사례(1건) 발굴

- 파산재단 파랑새저축은행은 잔여자산이 감소추세에 있는 점을 감안하여, 운영상 비효율이 발생하지 않도록 인력 운영 효율성 제고 및 회수 노력 강화 등을 지속 추진할 필요

2 지적사항[요약]

가. 채권관리

① 채무조정 고시 이자율 적용 기간 오류 <주의>

- 이자율 조정 방식의 채무조정 시, 실제 대출 연체일('05.4.25.)이 아닌 주채무자가 신용 회복 상황 중 미납에 따른 자격 실효일('15.1.6.)을 기준으로 고시 이자율을 적용하여 이자 채무 과다 조정(548,111원)

② 채무조정자 자산포기 미실시 <현지시정>

- 이자율 조정 방식으로 채무조정을 받은 보증채무자가 최종 변제하여 보증인 및 주채무자에 대한 법적 권리행사가 불가능 함에도 불구하고 원 채무자에 대한 채권을 미포기

※ 감사기간 중인 '21.6.30 일 채권 포기 완료

③ 채권압류 및 추심명령 결정 채권에 대한 회수관리 불철저 <현지시정>

- 기한 이익 상실로 집행권을 취득한 채무관련인의 발견재산에 대하여 「채권압류 및 추심명령」 결정 확정 이후 적정한 회수·관리 절차 미이행(10건, 청구금액 53억원)

④ 위탁채권 위임계약 종료 지연 <주의>

- 파산선고 결정으로 채권 추심이 불가능해진 채무자에 대해 대출채권 위탁관리 위임계약 종료를 지연(3건)

나. 소송관리

⑤ 파산재단 소송기록 관리 미흡 <현지시정>

- 회수지원시스템에 소송내역 입력 누락(43건), 종결사건을 진행 중인 것으로 관리(8건), 판결일자 오기재(7건) 및 판결문 등록 누락(105건) 하는 등 소송기록 관리 미흡

※ 감사기간 중 회수지원시스템 반영 완료(6.30일)

⑥ 소송비용액확정 결정 신청 절차 미이행 <현지시정>

- 사해행위 취소소송 재단이 최종 승소(부산고등법원) 확정('17.11.17. 및 '19.1.12.) 했음에도 소요된 비용에 대한 「비용액 확정 결정」을 미신청하여 회수지연

※ 감사기간 중 소송비용확정결정 신청 완료('21.6.28)

⑦ 시효연장 소송 제기시 검토 미흡 <주의> 및 관련 소송 비용의 정당 회계처리 미이행 <현지시정>

- 「채권압류추심결정」 등으로 이미 시효중단 효과가 있음에도 충분한 검토 없이 대여금 소송을 제기하여 소 취하(법원 권고) 또는 각하 판결

- 관련 비용에 대해서는 손실로 정당한 회계 처리해야 하나 미처리

※ 감사 기간 중인 '21.6.29. 가지급금을 정당 회계(손실금) 처리완료

⑧ 보유채권의 시효 연장 방법 다양화 필요 <권고>

- 연체채권의 시효연장 시 이행소송(대여금 청구소송 등) 외에 '소멸시효 중단을 위한 재판상 청구 확인의 소' 등을 적극 검토하여 소송비용을 절감할 필요

다. 일반관리

9 재평가이익 회계처리 지연 <현지시정>

- 업무용토지와 건물에 대하여 '11년도에 공정가치로 평가하여 계상한 재평가이익을 처분 시점('13년)에 회계처리하지 않고 감사 착수일 현재까지 계상

※ 감사기간 중 재평가이익 정리 완료(6.30일)

10 패소 확정된 소송 비용 등의 정당회계처리 미이행 <현지시정>

- 재단 패소 확정 되어 기 가지급금으로 처리한 법적조치비용 및 소송비용을 손실금 처리하여야 함에도 미처리(7건)

※ 감사 기간중인 '21.06.24. 정당계정(손실금)처리 완료

11 개인정보 보호 불철저 <현지시정>

- 채무당사자가 아닌 제3자의 개인 식별번호에 대해 암호화 미처리(5건)

※ 감사기간 중인 '21.6.30. 제3자에 대한 암호화 처리 완료

12 신용정보 해제 지연 <주의>

- 채무조정에 의하여 채무조정금액을 완납하여 채무가 종결 ('21.1.15.)되었음에도 신용정보를 기한내(대출정보 5일, 연체정보 7일) 해제하지 않고 지연 ('21.1.25. 해제)

3 모범사례(요약)

채무자의 파산신청에 대한 적극 이의제기를 통한 파산배당금 회수

- 보증채무자의 파산신청 및 선고에 따라 별도 배당 없이 파산 면책이 될 가능성이 높은 상황에서 파산채권을 신고하고 채권자 집회 및 채권조사기일 이전에 면책에 대한 이의신청서를 제출
 - 이후 적극적인 대응으로 채무자의 파산관재인으로부터 답변서 및 면책 불허 의견을 받아내고 채무자의 자력 변제를 유도하여 파산채권에 대한 최후 배당을 통해 93백만원 회수

4 적극행정 면책사항

- 면책대상 업무 및 관련 직원
 - 면책대상 업무 : 채무자 사망 여부 미확인 소제기 후 취하
 - 채무자(상속인)를 상대로 시효연장을 위한 대여금소 제기 시 채무자의 사망여부를 확인하지 않고 소를 제기하여 한정 상속 등으로 인한 「실익 없음」으로 취하
 - 관련 직원 : 前파산관재인(代) 박해범, 김용국, 직원(부장) 김양길
- 면책여부 결정
 - 감사결과심의회 심의 결과 : 면책 의결

- 시효 도래 대출채권에 대하여 법무법인에 의뢰하여 진행하였던 시효 연장 소송을 전담 시간제근로자를 채용하여 재단 직원과 자체적으로 수행함으로써 법무사 비용을 약 1억원(추정) 절감
- 비용 절감을 위해 단순 소제기 절차를 적극적으로 직접 수행하는 과정에서 발생한 업무처리 오류인 점, 소제기 취하 관련 소송 비용이 직접 수행을 통한 절감 비용 대비 소액인 점 등을 종합적으로 감안

※ 감사결과심의회의 면책 심의 전 면책심의의 객관성 및 전문성 강화를 위해 설치한 「적극행정면책자문단」의 자문 결과(21.7.13), 면책으로 의견을 제시

○ 감사(監事) 면책여부 결정 : 면책 결정

- 감사는 감사결과심의회 심의 결과 등을 종합적으로 검토하여 동 면책대상 업무 관련 직원 등에 대하여 면책을 결정

□ 조치사항

- 사장 및 수감 직원에 면책결과를 통보하고, 분기 종료 후 10일 이내 감사원 통보

IV. 지적사항에 대한 처분 요구

□ 처분요구사항 일람표

(단위 : 원, 명)

번호	제 목	처분 내역			조치 기한
		종류	금액	인원	
1	채무조정 고시 이자율 적용 기간 오류	주의	-	2	-
2	위탁채권 위임계약 종료 지연	주의	-	4	-
3	시효연장 소송 제기시 검토 미흡	주의	-	3	-
4	보유채권의 시효연장 방법 다양화 필요	권고	-	-	-
5	신용정보 해제 지연	주의	-	2	-
합 계			-	11	-

※ 지적사항 사후관리 전담자로 권오성 수석책임역을 지정하여 처분요구 이행여부를 상시 모니터링하고 처분요구 이행진척도 확인

□ 현지조치사항 일람표

(단위 : 원, 명)

번호	제 목	조치 사항	금액	인원
1	채무조정자 자산 포기 미실시	채권 포기 완료('21.6.30)	-	-
2	채권압류 및 추심명령 결정 채권에 대한 회수관리 불철저	제3채무자에게 「추심금 지급요청서」 문서 발송 완료('21.6.30)	-	-
3	파산재단 소송기록 관리 미흡	회수지원시스템 소송기록 등 반영 완료('21.6.30)	-	-
4	소송비용액확정 결정 신청 절차 미이행	소송비용확정결정 신청 완료 ('21.6.28)	-	-
5	소송비용의 정당 회계처리 미이행	가지급금 정당 회계(손실)처리 완료('21.6.29)	-	-
6	재평가이익 회계처리 지연	재평가이익 정리 완료('21.6.30)	-	-
7	패소 확정 된 소송비용 등의 정당회계 처리 미이행	정당계정(손실금) 처리 완료 ('21.6.24)	-	-
8	개인정보 보호 불철저	채무자의 제3자 정보 암호화 처리 완료 ('21.6.30)	-	-
합 계			-	-

<별 첨>

조 치 요 구 서

번호	1			
주 의 사 항				
관련기관	파산재단 파랑새저축은행	소관부서	채권관리부	
제 목	채무조정 고시 이자율 적용 기간 오류			
1. 내 용				
가. 업무개요				
파산관재인(代)은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 및 「파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙」 등에 따라 지원자금 회수 극대화를 위해 선량한 관리자의 주의로써 파산재단의 채권관리 업무를 수행하고 있습니다.				
나. 관계법령·규정 및 판단기준				
파산관재인(代)은 「파산재단 채무자 채무조정기준」 제11조에 따라, 채무자에 적용되고 있는 이자율이 고시이자율 보다 높은 경우 이자율을 고시이자율까지 인하하여, 원활한 채무의 변제와 채무자의 재기를 지원하고 있습니다.				
이와 관련하여, 이자율을 조정하는 경우, 일자별 대출원금에 고시 이자율을 적용하여 이자를 재계산하여야 하며, 대출원금(100%), 가 지급금(100%) 및 조정된 이자를 수취하고 채무를 종결하여야 합니다.				
다. 감사결과 확인된 문제점				
그러나, 파랑새저축은행 파산재단의 경우, '20.2.17. 채무자 이용백의 보증인인 이승배에 대해 이자율 조정 방식의 채무조정을 실시하는 과정에서, 실제 대출 연체일인 '05.4.25, 1,664,660원을 기준으로 원금 상환에 따른 일자별 대출원금에 이자율을 계산하여야함에도 불구하고,				

주 채무자가 신용회복 상환 도중 미납으로 그 자격이 실효된 '15.1.6, 263,542원을 기준으로 이자를 계산하여 실제보다 548,111원을 과다하게 조정한 사실이 있습니다.

이자율 조정 오류 내역

(단위 : 원)

구 분	기준 상 채무조정액	실제 채무조정액	차 이
대출잔액	263,542	263,542	-
가치금금	198,500	198,500	-
이자	637,581*	89,470**	548,111
합 계	1,099,623	551,512	548,111

* 계산 내역 <참고>

** $263,542 \times 1,869 \times 6.63\% / 365 = 89,470$ 원

라. 관련부서(파산재단) 의견 및 판단

파산재단 파랑새저축은행은 본 감사결과를 수용하면서 향후 채무 조정 시 유의하겠다는 의견을 제시하였습니다.

2. 조치 사항

파산관재인(代)은 향후 유사한 문제가 발생하지 않도록 이자율 재 조정 방식의 채무조정 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

【관련자】 파산관재인(代) 배효진
직원(팀장) 김창용

<참고>

이자율 재계산 내역				
원금	기산일	만료일	일수	이자(6.63%)
1,664,660	2005-04-25	2005-07-21	88	26,609
1,641,215	2005-07-22	2005-08-23	33	9,838
1,617,770	2005-08-24	2005-09-26	34	9,991
1,594,325	2005-09-27	2005-11-06	41	11,874
1,570,880	2005-11-07	2005-11-24	18	5,136
1,547,435	2005-11-25	2005-12-26	32	8,995
1,523,990	2005-12-27	2006-03-08	72	19,931
1,506,867	2006-03-09	2006-05-28	81	22,171
1,489,744	2006-05-29	2006-06-26	29	7,847
1,472,621	2006-06-27	2006-06-29	3	802
1,468,662	2006-06-30	2006-07-26	27	7,203
1,451,539	2006-07-27	2006-08-28	33	8,701
1,434,416	2006-08-29	2006-09-26	29	7,556
1,417,293	2006-09-27	2006-10-26	30	7,723
1,400,170	2006-10-27	2006-11-27	32	8,139
1,383,047	2006-11-28	2007-04-12	136	34,166
1,365,924	2007-04-13	2007-04-29	17	4,218
1,348,801	2007-04-30	2007-05-21	22	5,390
1,331,678	2007-05-22	2007-06-24	34	8,224
1,314,555	2007-06-25	2007-07-24	30	7,163
1,297,432	2007-07-25	2007-08-26	33	7,777
1,280,309	2007-08-27	2007-09-30	35	8,140
1,263,186	2007-10-01	2007-11-06	37	8,490
1,246,063	2007-11-07	2007-12-05	29	6,564
1,228,940	2007-12-06	2008-01-02	28	6,250
1,211,817	2008-01-03	2008-02-10	39	8,585
1,194,694	2008-02-11	2008-03-10	29	6,293
1,177,571	2008-03-11	2008-04-06	27	5,775
1,160,448	2008-04-07	2008-05-05	29	6,113

원금	기산일	만료일	일수	이자(6.63%)
1,143,325	2008-05-06	2008-05-07	2	415
1,126,202	2008-05-08	2008-07-10	64	13,092
1,109,079	2008-07-11	2008-08-17	38	7,655
1,091,956	2008-08-18	2008-09-17	31	6,149
1,074,833	2008-09-18	2008-10-19	32	6,248
1,057,710	2008-10-20	2008-11-18	30	5,764
1,040,587	2008-11-19	2008-12-18	30	5,670
1,023,464	2008-12-19	2009-01-18	31	5,763
1,006,341	2009-01-19	2009-02-18	31	5,667
989,218	2009-02-19	2009-03-17	27	4,852
972,095	2009-03-18	2009-04-19	33	5,827
954,972	2009-04-20	2009-05-19	30	5,204
937,849	2009-05-20	2009-06-14	26	4,429
920,726	2009-06-15	2009-07-12	28	4,683
903,603	2009-07-13	2009-08-11	30	4,924
886,480	2009-08-12	2009-09-13	33	5,314
869,357	2009-09-14	2009-10-18	35	5,527
852,234	2009-10-19	2009-11-15	28	4,334
835,111	2009-11-16	2009-12-15	30	4,551
817,988	2009-12-16	2010-01-19	35	5,200
800,865	2010-01-20	2010-02-15	27	3,928
783,742	2010-02-16	2010-03-14	27	3,844
766,619	2010-03-15	2010-04-12	29	4,038
749,496	2010-04-13	2010-05-09	27	3,676
732,373	2010-05-10	2010-06-20	42	5,587
715,250	2010-06-21	2010-07-06	16	2,079
698,127	2010-07-07	2010-08-22	47	5,960
681,004	2010-08-23	2010-09-23	32	3,958
663,881	2010-09-24	2010-10-17	24	2,894
646,758	2010-10-18	2010-11-16	30	3,524
629,635	2010-11-17	2010-12-19	33	3,774
612,512	2010-12-20	2011-02-14	57	6,342

원금	기산일	만료일	일수	이자(6.63%)
595,389	2011-02-15	2011-05-01	76	8,219
578,266	2011-05-02	2011-06-28	58	6,092
561,143	2011-06-29	2011-08-28	61	6,218
544,020	2011-08-29	2011-09-28	31	3,063
526,897	2011-09-29	2011-11-21	54	5,168
509,774	2011-11-22	2011-12-18	27	2,500
492,651	2011-12-19	2012-02-02	46	4,116
475,528	2012-02-03	2012-03-06	33	2,850
458,405	2012-03-07	2012-04-09	34	2,831
441,282	2012-04-10	2012-05-15	36	2,886
424,159	2012-05-16	2012-06-13	29	2,234
407,036	2012-06-14	2012-07-15	32	2,366
389,913	2012-07-16	2012-08-15	31	2,196
372,790	2012-08-16	2012-10-29	75	5,079
371,536	2012-10-30	2013-02-26	120	8,098
370,909	2013-02-27	2013-02-27	1	67
369,655	2013-02-28	2013-05-27	89	5,976
369,028	2013-05-28	2013-07-16	50	3,352
351,903	2013-07-17	2013-07-24	8	511
334,778	2013-07-25	2013-10-30	98	5,959
317,653	2013-10-31	2013-11-25	26	1,500
300,528	2013-11-26	2014-03-03	98	5,350
283,403	2014-03-04	2014-03-30	27	1,390
266,278	2014-03-31	2014-07-03	95	4,595
265,822	2014-07-04	2014-09-24	83	4,008
265,366	2014-09-25	2014-10-26	32	1,542
263,998	2014-10-27	2015-01-05	71	3,405
263,542	2015-01-06	2020-02-17	1869	89,470
합 계				637,581

<관련 규정>

채무자 회생 및 파산에 관한 법률

제361조(파산관재인인의 의무 등) ① 파산관재인은 선량한 관리자의 주의로써 그 직무를 행하여야 한다.

파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙

제4조(관재인등의 의무) ① ~ ④ (생략)

⑤ 관재인등은 직무를 수행함에 있어 선량한 관리자로서 주의의무를 다하여야 한다.

⑥ ~ ⑧ (생략)

파산재단 채무자 채무조정기준

제11조(이자율 조정) ① 파산관재인 대리인은 채무자에 적용되고 있는 이자율이 고시이자율보다 높은 경우 이자율을 고시이자율까지 인하할 수 있다.

② 파산관재인 대리인은 원금기준 2천만원 이하이며, 채무자 소득의 합계액이 「소득세법」에 따른 근로소득과 다른 소득의 합계액이 연 5,000만원 이하에 해당하는 경우 이자율을 고시이자율로 조정할 수 있다. 이 경우 제4조제2항은 적용하지 않는다.

③ 연체이자율은 조정된 이자율에 2%p의 이율을 가산한다.

조 치 요 구 서

번호	2																																
주 의 사 항																																	
관련기관	파산재단 파랑새저축은행	소관부서	회수총괄부																														
제 목	위탁채권 위임계약 종료 지연																																
1. 내 용 가. 업무개요 파산관재인(代)은 2016.12.1. IBK신용정보(주)와 체결한 「채권관리 및 추심위임계약서」에 따라 대출채권을 위탁관리하고 있습니다. 나. 관계법령·규정 및 판단기준 파산관재인(代)은 「채권관리 및 추심위임계약서」 제19조에 따라 채무자가 파산결정, 신용회복개시 등 추심이 불가능한 경우에는 위임계약을 종료하여 위탁관리 대상에서 제외해야 합니다. 다. 감사결과 확인된 문제점 그러나, 파랑새저축은행 파산재단의 경우 채무자 김효진 외 2건에 대하여 파산선고 결정되었음에도 위임계약 종료를 지연한 사실이 있습니다. <u>위탁채권 개별위임 종료 지연 내역</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 8%;">번호</th> <th style="width: 12%;">차 주</th> <th style="width: 10%;">사유</th> <th style="width: 15%;">사건번호</th> <th style="width: 15%;">사유발생일</th> <th style="width: 15%;">계약종료일</th> <th style="width: 15%;">비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>김효진</td> <td>파산</td> <td>부산 17하단70349</td> <td>'17.12.8</td> <td>'21.4월</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>주영훈</td> <td>파산</td> <td>수원 20하단10749</td> <td>'21.1.25</td> <td>'21.4월</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>박수경</td> <td>파산</td> <td>대전18하단644</td> <td>'18.10.25</td> <td>'19.2월</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						번호	차 주	사유	사건번호	사유발생일	계약종료일	비 고	1	김효진	파산	부산 17하단70349	'17.12.8	'21.4월		2	주영훈	파산	수원 20하단10749	'21.1.25	'21.4월		3	박수경	파산	대전18하단644	'18.10.25	'19.2월	
번호	차 주	사유	사건번호	사유발생일	계약종료일	비 고																											
1	김효진	파산	부산 17하단70349	'17.12.8	'21.4월																												
2	주영훈	파산	수원 20하단10749	'21.1.25	'21.4월																												
3	박수경	파산	대전18하단644	'18.10.25	'19.2월																												

라. 관련부서(파산재단) 의견 및 판단

파산재단 파랑새저축은행은 본 감사결과를 수용하면서 향후 추심이 불가능한 경우에는 위임계약을 종료하여 위탁관리 대상에서 제외하도록 유의하겠다는 의견을 제시하였습니다.

2. 조치 사항

파산관재인(代)은 향후 유사한 문제가 발생하지 않도록 위탁채권 관리 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

【관련자】 前 파산관재인(代) 박해범, 김용국
現 파산관재인(代) 배효진
前 직원(부장) 김종효

<관련 규정>

채권 관리 및 추심 위임계약서

제19조 (개별채권의 위임계약종료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위임채권에 대한 “위임인”과 “수임인” 사이의 채권관리 등 위임은 종료되는 것으로 한다.

3. 개인·법인 회생, 신용회복이 개시되는 경우
4. 개인·법인의 파산이 선고된 경우

조 치 요 구 서

번호	3			
주 의 사 항				
관련기관	파산재단 파랑새저축은행	소관부서	회수총괄부	
제 목	시효연장 소송 제기 시 검토 미흡			
1. 내 용 가. 업무개요 파산관재인(代)은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 및 「파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙」 등에 따라 지원자금 회수 극대화를 위해 선량한 관리자의 주의로써 파산재단의 채권관리 업무를 수행하고 있습니다. 나. 관계법령·규정 및 판단기준 파산관재인(代)은 「파산재단 관리 유의사항 (’05.1.11 청산지원부121 제정, ’13.4.30, 청산지원부1531 개정, ’14.6.24 청산회수기획부1960 개정)」에 따라 「소멸시효 연장을 위한 대여금 소송」 제기시 시효 적용 관련 법률 등을 면밀히 검토 하여 중복 소제기로 인한 「소의 이익 없음」을 이유로 취하하는 사례가 발생 하지 않도록 하여야 합니다. 다. 감사결과 확인된 문제점 그러나, 파랑새저축은행 파산재단의 경우 채무자 김영란 등 3명의 대여금 소송제기 시 「채권압류추심결정」등으로 시효중단 효과가 있음에도 충분한 검토 없이 소송 제기 후 소 취하하거나 각하 판결된 사실이 있습니다.				

소 제기 후 취하 또는 각하 소송 현황

(단위:원)

채무자	사건번호	청구금액	소제기일	취하· 각하일	소요비용 (가지급금 처리금액)
김영란	부산지법 2018가소 547286	2,186,891	'18.04.11.	'18.08.22. (취하)	211,803
길정숙	부산지법 2018가소 595667	4,753,272	'18.10.30.	'19.1.5. (취하)	69,417
김 진 ^{주)}	부산지법 2018가소 503330	1,987,074	'18.01.11.	'18.05.15. (각하)	-

주) '20.06.01. 채무조정 일시불 상환완료

라. 관련부서(파산재단) 의견 및 판단

파산재단 파랑새저축은행은 본 감사결과를 수용하면서 향후 불필요한 소송을 제기하지 않도록 유의하겠다는 의견을 제시하였습니다.

2. 조치 사항

파산관재인(代)은 향후 유사한 문제가 발생하지 않도록 관련 소송 제기 시 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

【관련자】 前 파산관재인(代) 박해범, 김용국
직원(부장) 김양길

<관련 규정>

채무자 회생 및 파산에 관한 법률

제361조(파산관재인 의무 등) ① 파산관재인은 선량한 관리자의 주의로써 그 직무를 행하여야 한다.

파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙

제4조(관재인등의 의무) ① ~ ④ (생략)

⑤ 관재인등은 직무를 수행함에 있어 선량한 관리자로서 주의의무를 다하여야 한다.

⑥ ~ ⑧ (생략)

조 치 요 구 서

번호	4			
권 고 사 항				
관련기관	파산재단 파랑새저축은행	소관부서	회수총괄부	
제 목	보유채권 시효연장 방법 다양화 필요			

1. 내 용

가. 업무개요

파산관재인(代)은 공사 지침 「채권의 소멸시효중단 관리방안」(청산 1101-262)에 따라 보유 채권의 시효완성일 1개월 이전까지 시효중단 여부를 결정하고, 지급명령을 신청하거나 대여금 청구 소송을 제기하여 소멸시효를 연장하고 있습니다.

나. 관계법령·규정 및 판단기준

대법원은 기존에 확정판결을 받은 채권에 대해 ‘소멸시효 중단을 위한 재판상 청구가 있다는 점에 대하여만 확인을 구하는 소송’(이하 ‘확인소’)을 통해 소멸시효를 연장하는 것을 인정하는 판결*을 내리고, 「민사소송 등 인지규칙」을 개정하여 확인소의 소를 제기하는 경우 대여금 청구 소송을 제기하는 것에 비해 인지비용을 대폭 절감**할 수 있도록 하였습니다.

* 대법원 2018. 10. 18. 선고, 2015다232316 판결

** 확인소 제기시 인지대를 지급명령과 유사한 수준으로 하되, 소가가 3억원을 초과하는 경우에는 지급명령보다도 낮은 수준으로 설정

이에, 회수총괄부는 「시효연장을 위한 확인소 소송 안내」(회수총괄부-1734, 2020. 9. 28.)를 통해 시효연장시 확인소 제기 가능여부를 적극 검토하여 소송비용을 절감하도록 안내하였습니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 파랑새저축은행 파산재단은 채무자 (주)한국고압실린더에 대한 채권의 시효연장을 위해 지급명령을 신청하였으나, 송달불능으로 대여금 본소로 전환되어 총 인지대로 약 55만원을 지출하였는데, 당초 확인의 소를 통해 시효를 연장하였을 경우에는 관련 비용을 약 42만원 절감할 수 있었을 것으로 판단됩니다.

※ (참고) 시효연장 방법별 인지대 계산내역

(단위 : 원)

관련사건	채무자	원금	소제기일
부산지법 2021가단315881	(주)한국고압실린더	1,397,310,000	'21.3.15

① 대여금 소송

- 채권 원금 1,397,310,000원 중 140,000,000원 시효연장
- 인지대 : $(140,000,000 \times 0.40\% + 55,000) \times 0.9 = 553,500\text{원}$

② 확인의 소

- 이전 확정판결 금액 전액(1,397,310,000원) 시효연장
- 인지대 : $(30,000,000^* \times 0.45\% + 5,000) \times 0.9 = 126,000\text{원}$

* 인지대 계산시 소가는 전소 판결에서 인정된 권리의 가액의 10분의 1로 하되, 전소 판결에서 인정된 권리의 가액이 3억원을 초과하는 경우 3억원으로 간주

또한, 현재 파랑새저축은행 파산재단이 보유한 채권 중 확인의 소를 제기하는 것이 비용상 보다 유리할 것으로 판단되는 채권*이 다수 존재('별첨' 참조)하는 점 등을 감안할 때 향후 시효연장 시 확인의 소 제기 가능여부를 적극적으로 검토하여 소송비용을 절감할 필요가 있습니다.

* 전소의 소가가 3억원을 초과하는 확정판결 채권

라. 관련부서(파산재단) 의견 및 판단

파산관재인(代)은 감사결과 확인된 사실과 관련하여, 아직까지 관할 법원별로 확인의 소 심리를 위한 전산시스템 준비 등 제반여건이 상이하며, 파랑새저축은행 파산재단이 시효연장 소송을 제기하는 부산지방법원의 경우 확인의 소를 심리하기 위한 제반여건이 아직 마련되지 않아 이행소송(대여금 청구 소송 등)을 통해서만 보유채권의 시효를 연장하고 있다는 의견을 제시하였습니다.

그러나, 현재 다수의 저축은행 파산재단에서 확인의 소를 통해 시효를 연장하고 있으며 해솔저축은행 파산재단의 경우 2020년 하반기부터 부산지방법원을 통해 확인의 소를 제기 후 승소한 사례가 다수 있었던 점 등을 감안할 때 파산관재인(代)의 의견을 수용하기 어렵습니다.

2. 조치사항

파산관재인(代)은 향후 보유채권의 시효연장시 소가, 시효연장 방법별 예상 비용 등을 감안하여 보다 소송비용을 절감할 수 있는 방법으로 시효를 연장하시기 바랍니다.

<별첨> 재단 보유채권 중 확인의 소 제기 검토대상

(단위 : 천원)

연번	채무자명	채권구분	원금	시효만료일자
1	김광호(상호 무)	부외	1,088,789	2022.01.31
2	진이근(진화량)	장부	355,483	2022.02.28
3	김병인	장부	1,175,472	2023.02.12
4	(주)다동	장부	1,700,000	2023.04.02
5	(주)다동	장부	1,252,844	2023.04.02
6	(주)다동	장부	500,000	2023.04.02
7	(주)다동	장부	301,920	2023.04.02
8	(주)중부상사	장부	1,435,055	2023.08.27
9	(주)중부상사	장부	1,124,879	2023.08.27
10	김덕관(덕천주택)	부외	496,400	2023.09.03
11	(주)일조	장부	1,384,936	2024.01.06
12	장병호	장부	1,158,361	2024.01.06
13	장병호	장부	800,000	2024.01.06
14	장병호	장부	600,000	2024.01.06
15	창조산업정보(주)	장부	693,794	2024.01.06
16	(주)진인사필름	장부	606,482	2024.06.02
17	(주)진인사필름	장부	500,000	2024.06.02
18	마빌르건설(주)	장부	708,209	2024.12.08
19	에스비홀딩스(주)	장부	1,250,000	2025.01.26
20	윤병훈	장부	600,000	2025.03.02
21	(주)엠에이와일드독엔터테인먼트	장부	431,995	2025.05.26
22	(주)이지글로벌산업	장부	737,736	2025.09.21
23	신찬현	장부	1,353,669	2027.02.15
24	(주)맥켄리인터내셔널	부외	450,856	2028.05.21
25	(주)이데아캐피탈	부외	1,094,740	2029.09.03
26	(주)케이비즈넷	장부	1,397,311	2029.11.04
27	(주)대현티아이씨	부외	1,200,000	2030.02.03
28	송준수	부외	307,464	2030.03.23
29	(주)리치리더스	부외	514,914	2030.03.23
30	(주)리치리더스	부외	300,000	2030.03.23
31	(주)에스엠전자	장부	1,397,306	2030.03.23
32	(주)그린산업개발	부외	788,664	2030.03.29
33	(주)마이다스코리아	부외	409,836	2030.05.11
34	(주)마이다스코리아	부외	350,000	2030.05.11
35	오산공영(주)	부외	550,000	2030.05.11
36	이수애(삼성빌딩)	부외	693,393	2030.10.12
37	(주)청초	부외	1,500,000	2030.10.12
38	(주)길림건설	부외	352,817	2030.10.12
39	(주)대하건설	장부	1,499,942	2030.10.12
40	(주)도브로쉬핑	부외	596,590	2030.11.02

<관련 규정>

대법원 2015다232316 판결(2018. 10. 18. 선고)

(전략) … 시효중단을 위한 후소로서 이행 소송 외에 전소 판결로 확정된 채권의 시효를 중단시키기 위한 조치, 즉 '재판상의 청구'가 있다는 점에 대하여만 확인을 구하는 형태의 '새로운 방식의 확인소송''이 허용되고, 채권자는 두 가지 형태의 소송 중 자신의 상황과 필요에 보다 적합한 것을 선택하여 제기할 수 있다고 보아야 한다. … (후략)

민사소송 등 인지법

제2조 (소장) ① 소장[반소장(反訴狀) 및 대법원에 제출하는 소장은 제외한다]에는 소송목적의 값에 따라 다음 각 호의 금액에 해당하는 인지를 붙여야 한다.

1. 소송목적의 값이 1천만원 미만인 경우에는 그 값에 1만분의 50을 곱한 금액
2. 소송목적의 값이 1천만원 이상 1억원 미만인 경우에는 그 값에 1만분의 45를 곱한 금액에 5천원을 더한 금액
3. 소송목적의 값이 1억원 이상 10억원 미만인 경우에는 그 값에 1만분의 40을 곱한 금액에 5만5천원을 더한 금액
4. 소송목적의 값이 10억원 이상인 경우에는 그 값에 1만분의 35를 곱한 금액에 55만5천원을 더한 금액

제7조(화해신청서 등) ① 생략

② 지급명령신청서에는 제2조에 따른 금액의 10분의 1에 해당하는 인지를 붙여야 한다.

민사소송 등 인지규칙

제18조의3(시효중단을 위한 재판상 청구 확인소송) 판결로 확정된 채권의 소멸시효 중단을 위한 재판상의 청구가 있다는 점에 대하여만 확인을 구하는 소송을 제기한 경우 그 소가는 그 대상인 전소 판결에서 인정된 권리의 가액(이행소송으로 제기할 경우에 해당하는 소가)의 10분의 1로 한다. 다만, 그 권리의 가액이 3억원을 초과하는 경우에는 이를 3억원으로 본다.

조 치 요 구 서

번호	5		
주 의 사 항			
관련기관	파산재단 파랑새저축은행	소관부서	회수총괄부
제 목	신용정보 해제 지연		

1. 내 용

가. 업무개요

파산관재인(代)은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 및 「파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙」 등에 따라 지원자금 회수 극대화를 위해 선량한 관리자의 주의로써 파산재단의 채권관리 업무를 수행하고 있습니다.

나. 관계법령·규정 및 판단기준

파산관재인(代)은 채무관련인 등의 신용정보 해제사유가 발생할 경우 「신용정보 관리규약」에 따라 사유발생일로부터 일정기간(대출정보 5일, 연체정보 7일) 이내에 신용정보를 해제하여 채무자의 신용에 불이익을 주지 않아야 하며 불필요한 민원이 발생하지 않도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 파랑새저축은행 파산재단의 경우, 채무자 황경미에 대하여 채무조정에 의하여 채무조정금액을 완납하여 채무가 종결(21.1.15.)되었음에도 신용정보를 기한내 해제하지 않은 사실이 있습니다.(21.1.25. 해제)

라. 관련부서(파산재단) 의견 및 판단

파산재단 파랑새저축은행은 본 감사결과를 수용하면서 향후 채무조정 등으로 채무가 종결된 채무자 등의 신용정보 해제에 유의하겠다는 의견을 제시하였습니다.

2. 조치 사항

파산관재인(代)은 향후 유사한 문제가 발생하지 않도록 채무가 종결된 채무자의 신용정보 해제 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

【관련자】 파산관재인(代) 배효진
직원(팀장) 김창용

<관련 규정>

신용정보 관리 규약

제13조(관리기관) ① 금융기관은 일반신용정보의 등록·해제·정정·삭제사유가 발생한 경우 지체 없이 전산망을 통하여 신용정보원에 해당 일반신용정보를 등록·해제·정정·삭제하여야 한다

현 지 조 치 사 항

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관
1	채무조정자 자산 포기 관련 사항 * 회보불요	1. 내 용 가. 업무개요 파산관재인(代)은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 및 「파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙」 등에 따라 지원자금 회수 극대화를 위해 선량한 관리자의 주의로써 파산재단의 채권관리 업무를 수행하고 있습니다. 나. 관계법령·규정 및 판단기준 파산관재인(代)은 「파산재단 보유자산 상각 및 포기기준」 제4조 및 제10조에 따라, 법적 권리행사가 불가능한 경우, 자산 상각 및 포기를 통해 회계처리의 효율성을 도모하여야 하며, 불필요한 추심행위 등이 발생하지 않도록 하여야 합니다. 한편, 보증인이 이자율 조정 방식으로 채무조정을 받는 경우, 원 대출채권의 원금과 가지급금을 전액 변제하고, 이자만 재조정받았기 때문에, 원 채무를 모두 갚은 것이며, 이 경우 보증인과 주채무자에 대해 추가적인 법적 권리행사가 불가능 한 바, 대출채권에	파산재단 파랑새 저축은행

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관																		
		대해 상각 및 포기를 실시하여야 합니다. 다. 감사결과 확인된 문제점 그러나, 파랑새저축은행 파산재단의 경우, 채무관련인(보증인) 구영난 등 3명에 대해 이자율 조정 방식의 채무조정을 실시하는 과정에서, 최종 변제가 이루어졌음에도 불구하고, 원 채무자에 대한 채권을 포기하지 않은 사실이 있습니다. <u>포기 대상 채권 내역</u> <table><tr><th>성명</th><th>관계</th><th>주채무 자</th><th>채무조정 방식</th><th>비고</th></tr><tr><td>구영난</td><td>보증인</td><td>황금순</td><td>이자율 조정</td><td rowspan="3">보증인 채권 포 기 주채무자 채권 미포기</td></tr><tr><td>안정애</td><td>보증인</td><td>박현주</td><td>이자율 조정</td></tr><tr><td>이승배</td><td>보증인</td><td>이용백</td><td>이자율 조정</td></tr></table> 2. 조치 사항 감사기간 중 채권 포기 완료('21.6.30)	성명	관계	주채무 자	채무조정 방식	비고	구영난	보증인	황금순	이자율 조정	보증인 채권 포 기 주채무자 채권 미포기	안정애	보증인	박현주	이자율 조정	이승배	보증인	이용백	이자율 조정	
성명	관계	주채무 자	채무조정 방식	비고																	
구영난	보증인	황금순	이자율 조정	보증인 채권 포 기 주채무자 채권 미포기																	
안정애	보증인	박현주	이자율 조정																		
이승배	보증인	이용백	이자율 조정																		

<관련 규정>

채무자 회생 및 파산에 관한 법률

제361조(파산관재인등의 의무 등) ① 파산관재인은 선량한 관리자의 주의로써 그 직무를 행하여야 한다.

파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙

제4조(관재인등의 의무) ① ~ ④ (생략)

⑤ 관재인등은 직무를 수행함에 있어 선량한 관리자로서 주의의무를 다하여야 한다.

⑥ ~ ⑧ (생략)

파산재단 보유자산 상각 및 포기 기준

제4조(보유자산의 상각) ① 파산관재인은 다음 각 호에 해당하는 경우 보유자산을 상각한다. 다만, 보증인 등으로부터 회수가능한 경우는 제외한다.

1. 소송패소, 원인서류부존재, 상속포기·한정승인, 면책결정, 회생종결, 소멸시효 완성 등 법적 권리행사가 불가능한 경우

2. 소포기로 인해 회수가 불가능한 경우

② 파산관재인은 보유자산이 다음 각 호에 해당하는 경우 상각할 수 있다. 다만, 장부가액이 10억원을 초과하는 자산의 경우에는 공사의 승인을 얻어야 한다.

1. 채무관계인의 청파산·폐업·해산, 행방불명 등으로 사실상 회수가 불가능한 경우

2. 보유자산의 유지관리비용 또는 회수비용이 회수예상금액을 초과하여 회수실익이 없는 경우

3. 유가증권 등 발행회사가 폐업 또는 청파산 기업으로 사실상 회수가 불가능한 경우

4. 보유자산이 손상실되어 실물자산이 없는 경우

5. 기타 회수가 불가능한 경우

제10조(자산의 포기) ① 파산관재인은 파산종결시까지 파산재단을 위하여 자산을 관리하여야 하며 파산종결시 자산을 포기한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 제4조제1항에 해당하여 상각하는 경우에는 상각과 동시에 자산을 포기한다. 제4조제2항에 해당하여 상각한 경우에는 파산종결 전이라도 자산을 포기할 수 있다.

③ 포기한 대출채권은 추심 및 매각을 금지하고, 한국신용정보원에 등록된 관련 연체정보 등 대출정보를 삭제하여야 한다.

현 지 조 치 사 항

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관
2	채권압류 및 추심명령 결정 채권에 대한 회수관리 불철저 * 회보 불요	1. 내 용 가. 업무개요 파산관재인(代)은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 및 「파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙」 등에 따라 지원자금 회수 극대화를 위하여 선량한 관리자의 주의로써 파산재단의 채권관리 업무를 수행하고 있습니다. 나. 관계법령·규정 및 판단기준 파산관재인(代)은 「파산재단 관리 유의사항」에 따라 기한의 이익을 상실하여 집행권을 취득한 경우에는 채무관련인의 발견재산에 대하여 타 채권자와의 경합가능성을 고려하여 신속히 회수절차를 진행하여야 하며, 채권압류 및 추심명령 결정 확정 이후에는 진술최고 등을 통하여 피압류 채권 유무 등을 확인하여 추심금 지급을 요청 하는 등 회수관리를 철저히 하여야 합니다. 다. 감사결과 확인된 문제점 그러나, 파랑새저축은행 파산재단의 경우, 부실채무자 (주)정암리젠트 연대보증인 전성수 등의 법적조치 재산에 대하여 「채권압류 및 추심명령」 결정 확정 이후 제3채무자에게	파산재단 파랑새 저축은행

「압류채권에 대한 추심금 지급 요청」
문서를 발송한 이후에 그 결과를 확인하지
않았거나,

「정상계약유지 중으로 추심불가」 확인이후
보험계약의 부활 기한이 경과하였음에도
추심금 지급요청 문서를 재발송하는
등의 절차를 이행하지 않은 사실이 있습니다.

채권압류 및 추심명령 결정 채권 현황

(단위 : 백만원)

관할 법원	사건번호	사건명	청구 금액	법적조치 대상	주 채무자	비 고
서울 지방법원	2017타채 108224	채권 압류 및 추심	607	1.메트 라이프생명	(주)정 암리젠 트	보증인 전성수
안양 지원	2017타채 22945	"	240	1.메트 라이프생명 2.교보생명 3.현대해상 화재보험	성복희	
대구 지방법원	2017타채 106851	"	18	1.현대해상	이원영	
서울 동부	2015타채 50967	"	500	1.아이엔지 생명 2.에이아 이에이인 터내셔널 리미티드	유재환	
수원 지방법원	2012타채 9878	"	1,133	1.삼성생명 2.동양생명 3.한화생명	임연희	
부산 동부	2016타채 101272	"	2,546	1.현대해상 화재	임진광	
인천 지법	2015타채 503028	"	23	1.삼성생명	김혜숙	
부산 동부	2015타채 695	"	120	"	박경철	
"	2014타채 3377	"	50	"	장병호	
울산 지법	2017타채 105874	"	26	1.케이비 손해보험	조귀현	

		2. 조치 사항 감사기간 중 제3채무자에게 「추심금지금 요청서」 문서 발송 완료('21.6.30)	
--	--	---	--

<관련 규정>

파산재단 채무자 채무조정기준

제22조(사후관리) ① (생략)

② 파산관재인 대리인은 재산조사결과 및 사후관리대장 등 채무조정에 따른 관련서류를 작성하고 보존기한까지 비치하여야 한다.

채무조정업무 관련 유의사항 안내(채권관리부-51, 2019.01.31.)

□ 채무조정신청 등록 시 회수지원시스템(CSI)에 채무조정신청 및 관련된 모든 증빙서류를 첨부 파일로 등록

○ 공사 승인 건 뿐만 아니라 파산재단 전결 건도 첨부파일로 반드시 등록

현 지 조 치 사 항

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관
3	파산재단 소송기록 관리 미흡 * 회보 불요	1. 내 용 가. 업무개요 파산관재인(代)은 파산재단 자산 회수 과정에서 발생하는 소송을 총괄하고, 소송 종결 시 추가적인 법적 분쟁 가능성 등에 대비하여 소송 기록을 체계적으로 유지하는 업무를 수행하고 있습니다. 나. 관계법령·규정 및 판단기준 파산관재인(代)은 「파산재단 소송정보 공유 활성화 방안」(회수총괄부-1212, '17.6 5.)에 따라 소송내역 및 종결된 소송의 결과, 판결문 등을 회수지원시스템에 등록하여 소송정보를 축적하고, 향후 유사한 쟁점을 다루는 소송에서 활용하는 등 소송업무의 효율성을 제고 하여야 합니다. 다. 감사결과 확인된 문제점 그러나, 파랑새저축은행 파산재단의 경우 회수지원시스템에 43건(붙임1 참조)의 소송 내역을 입력하지 않았고, 판결확정 등으로 소송이 종결되었으나 회수지원시스템상 진행중인 사건으로 8개의 사건(붙임2 참조)의 소송결과를 입력하고, 회수지원시스템에 소송 7건(붙임3 참조)의 판결일자를 오기제한 사실을 확인하였습니다.	파산재단 파랑새 저축은행

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관
		또한, 조용문에 대한 손해배상 청구소송 (2018재나99) 등 105개 사건(별첨 참조)은 판결이 확정된 후 상당한 기간이 지났음에도 불구하고 판결문을 회수지원시스템에 등록하지 않은 사실을 확인하였습니다. 2. 조치 사항 감사기간 중 소송 결과 및 판결문 등록 완료 ('21.6.30)	

<붙임1> 회수지원시스템상 소송 미등록 명세

연번	관할법원	사건번호	사건명	소제기일	판결일
1	울산지방법원	20가소224008	대여금	'20.05.28	'20.05.28
2	부산동부지법	20가단215355	배당이의	'20.07.01	'20.07.01
3	부산지법	21가소509932	대여금	'20.12.08	'20.12.08
4	부산지법	21가소509949	대여금	'20.12.08	'20.12.08
5	부산지법	21가단309725	대여금	'21.01.28	'21.01.28
6	부산지법	21가소515333	대여금	'21.01.28	'21.01.28
7	부산지법	21가소517506	대여금	'21.01.28	'21.01.28
8	부산지법	21가소521574	대여금	'21.01.28	'21.01.28
9	부산지법	21가소523693	대여금	'21.01.28	'21.01.28
10	부산지법	21가소523709	대여금	'21.01.28	'21.01.28
11	부산지법	21가소523716	대여금	'21.01.28	'21.01.28
12	부산지법	21가소525088	대여금	'21.01.28	'21.01.28
13	부산지법	21가소525095	대여금	'21.01.28	'21.01.28
14	부산지법	21가단308043	대여금	'21.02.18	'21.02.18
15	부산지법	21가소529936	대여금	'21.02.18	'21.02.18
16	부산지법	21가소540292	대여금	'21.02.18	'21.02.18
17	부산지법	21가단312981	대여금	'21.02.18	'21.02.18
18	부산지법	21가단315881	대여금	'21.02.18	'21.02.18
19	부산지법	21가소533300	대여금	'21.03.10	'21.03.10
20	부산지법	21가소534563	대여금	'21.03.10	'21.03.10
21	부산지법	21가소533331	대여금	'21.03.10	'21.03.10
22	부산지법	21가소533324	대여금	'21.03.10	'21.03.10
23	부산지법	21가소533317	대여금	'21.03.10	'21.03.10
24	부산지법	21가소529981	대여금	'21.03.10	'21.03.10
25	부산지법	21가소540315	대여금	'21.03.10	'21.03.10
26	부산지법	21가소537388	대여금	'21.03.10	'21.03.10
27	부산지법	21가소537463	대여금	'21.03.18	'21.03.18
28	부산지법	21가소537470	대여금	'21.03.18	'21.03.18
29	부산지법	21가소540339	대여금	'21.03.18	'21.03.18
30	부산지법	21차전105398	대여금	'21.03.18	'21.03.18
31	부산지법	21가소537487	대여금	'21.03.18	'21.03.18
32	부산지법	21가소540346	대여금	'21.03.18	'21.03.18
33	부산지법	21차전105393	대여금	'21.03.18	'21.03.18
34	서울중앙	21가단10621	연책확인	'21.04.02	'21.04.02
35	부산지법	21차전109044	대여금	'21.05.17	'21.05.17
36	부산지법	21차전109050	대여금	'21.05.17	'21.05.17
37	부산지법	21차전109049	대여금	'21.05.17	'21.05.17
38	부산지법	21차전109048	대여금	'21.05.17	'21.05.17
39	부산지법	21차전109047	대여금	'21.05.17	'21.05.17
40	부산지법	21차전109046	대여금	'21.05.17	'21.05.17
41	부산지법	21차전109045	대여금	'21.05.17	'21.05.17
42	부산지법	21차전109695	대여금	'21.05.28	'21.05.28
43	부산지법	21차전109694	대여금	'21.05.28	'21.05.28

<붙임2> 회수지원시스템상 소송결과 입력 누락명세

연번	관할법원	사건번호	사건명	소제기일	종결일
1	부산지방법원	2015가단224601	양수금	'15.07.13	'15.12.11
2	부산지방법원	2017차전13613	지급명령	'17.07.12	'17.07.13
3	부산지방법원	2017차전24020	대여금	'17.12.11	'17.12.30
4	부산지방법원	2018차전2541	지급명령	'18.02.07	'18.02.10
5	부산지방법원	2018차전8901	지급명령	'18.05.10	'18.05.10
6	부산지방법원	2019가소503719	대여금	'18.11.21	'19.03.26
7	부산지방법원	2020가소571978	대여금	'20.06.26	'21.01.26
8	부산지방법원	2021차전103115	대여금	'21.01.28	'21.02.22

<붙임3> 회수지원시스템상 판결일자 오류입력 명세

연번	관할법원	사건번호	사건명	소제기일	판결일자
1	부산지방법원	2018차전841	지급명령	'18.01.15	2087.08.21
2	부산지방법원	2018차전5453	양수금	'18.03.16	2048.03.19
3	부산지방법원	2018차전6793	지급명령	'18.04.09	2501.08.01
4	부산지방법원	2018차전10682	지급명령	'18.06.11	2501.08.01
5	부산지방법원	2019가소503788	대여금	'18.11.28	2190.03.01
6	부산지방법원	2019차전14677	대여금	'19.08.09	2190.08.01
7	부산지방법원	2020가소508185	대여금	'19.12.20	2200.06.01

<관련 규정>

파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙

제4조(관재인등의 의무) ① ~ ④ (생략)

⑤ 관재인등은 직무를 수행함에 있어 선량한 관리자로서 주의의무를 다하여야 한다

⑥ ~ ⑧ (생략)

파산재단 소송정보 공유 활성화 방안

2. 활성화 방안

[4] 소송판결문 관리 강화

- (관리현황) '06년 이후 재단 소송은 약 32,000건으로 판결문 활용을 극대화하기 위한 체계적인 관리가 필요
- (관리강화) 매월 소송판결문 등록 및 내용 오류 여부 등에 대한 점검·지도 실시
 - '17년말까지 재단의 판결문 등록을 마무리하는 한편 판결문 등록 관리체계 정착을 위해 업무 수행조사시 중점 지도

현 지 조 치 사 항

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관
4	소송비용액 확정 결정 신청 절차 미이행 * 회보불요	1. 내 용 가. 업무개요 파산관재인(代)은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 및 「파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙」 등에 따라 지원자금 회수 극대화를 위해 선량한 관리자의 주의로써 파산재단의 채권관리 업무를 수행하고 있습니다. 나. 관계법령·규정 및 판단기준 파산관재인(代)은 「파산재단 채권관리 업무시 유의사항」에 따라 회수 가능한 소송비용은 지체 없이 회수하여야 하므로, 소송이 최종적으로 확정된 경우 소요된 비용에 대해서는 「비용액 확정 결정」을 신청하고 확정된 소송비용을 대상자에게 청구하여 신속하게 회수 하여야 합니다. 다. 감사결과 확인된 문제점 그러나, 파랑새저축은행 파산재단의 경우, 채무자 황선교 관련 사해행위취소 소송과 관련하여 부산고등법원에서 최종 승소 확정 되었음에도 소송비용액 확정결정을 신청 하지 않은 사실이 있습니다.	파산재단 파랑새 저축은행

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관												
		<u>소송비용액확정결정 신청 관련 소송 내역</u> (단위 : 원) <table border="1"> <thead> <tr> <th>사건번호</th><th>대상자</th><th>소송가액</th><th>소송 확정일</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>부산지법2016 가단315344</td><td>황선교, 김인혜</td><td>192,000,000</td><td>'17.11.17</td></tr> <tr> <td>부산지법2017 나62006</td><td>황선교</td><td>72,000,000</td><td>'19.01.12</td></tr> </tbody> </table> 2. 조치 사항 감사기간 중 소송비용확정결정 신청 완료 ('21.6.28)	사건번호	대상자	소송가액	소송 확정일	부산지법2016 가단315344	황선교, 김인혜	192,000,000	'17.11.17	부산지법2017 나62006	황선교	72,000,000	'19.01.12	
사건번호	대상자	소송가액	소송 확정일												
부산지법2016 가단315344	황선교, 김인혜	192,000,000	'17.11.17												
부산지법2017 나62006	황선교	72,000,000	'19.01.12												

<관련 규정>

채무자 회생 및 파산에 관한 법률

제361조(파산관재인인의 의무 등) ① 파산관재인은 선량한 관리자의 주의로써 그 직무를 행하여야 한다.

파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙

제4조(관재인등의 의무) ① 관재인등은 파산재단을 효율적으로 관리하여 공적자금의 신속한 회수 및 회수의 극대화를 위하여 최선의 노력을 하여야 한다.

② 관재인등은 그 업무를 수행함에 있어 관련법령과 이 세칙에서 정한 사항을 준수하여야 한다. 다만, 이 세칙에서 정하지 아니한 사항은 청산법인 또는 파산재단의 정관 및 내규를 준수하여야 한다.

③ 관재인등은 공사의 업무상 지시에 성실히 응하여야 한다.

④ 관재인등은 관할법원의 감독기준이나 방침을 성실히 준수하여야 한다.

⑤ 관재인등은 직무를 수행함에 있어 선량한 관리자로서 주의의무를 다하여야 한다.

파산재단 채권관리 업무시 유의사항 ('09.09.09, 청산-5187)

2. 유의사항

가. 파산재단은 소송비용이 회수가능한 경우 지체 없이 회수하고, 이를 공사에 분기별로 제출하는 소송통계자료 제출시 소송비용 환급 내역을 포함하여 제출

현 지 조 치 사 항

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관
5	소송비용의 정당 회계처리 미이행 * 회보불요	1. 내 용 가. 업무개요 파산관재인(代)은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 및 「파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙」 등에 따라 지원자금 회수 극대화를 위해 선량한 관리자의 주의로써 파산재단의 채권 관리 업무를 수행하고 있습니다. 나. 관계법령·규정 및 판단기준 파산관재인(代)은 「파산재단 관리 유의사항 (’05.1.11 청산지원부-121 제정, ’13.4.30, 청산지원부-1531 개정, ’14.6.24 청산회수기획부-1960 개정)」에 따라 「소멸시효 연장을 위한 대여금 소송」 제기 시 시효 적용 관련 법률 등을 면밀히 검토하여 중복 소제기로 인한 「소의 이익 없음」을 이유로 취하하는 사례가 발생하지 않도록 하여야 하며, 취하하거나 각하된 소송과 관련한 비용에 대하여는 재단비용으로 정당 회계 (손실금) 처리 하여야 합니다.	파산재단 파랑새 저축은행

다. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 파랑새저축은행 파산재단의 경우 채무자 김영란 등 3명의 대여금 소송제기 시 「채권압류추심결정」등으로 시효중단 효과가 있음에도 충분한 검토 없이 소송 제기 후 소 취하 또는 각하 판결 된 사실이 있으며, 동 소송과 관련한 비용에 대하여는 재단 비용으로 정당 회계 (손실금) 처리 하여야 하나, 정당 회계 처리 하지 않은 사실이 있습니다.

소 제기 후 취하 또는 각하 소송 현황

(단위:원)

채무자	사건번호	청구금액	소제기일	취하· 각하일	소요비용 (가지급금 처리금액)
김영란	부산지법 2018가소 547286	2,186,891	'18.04.11.	'18.08.22 (취하)	211,803
길정숙	부산지법 2018가소 595667	4,753,272	'18.10.30.	'19.1.5. (취하)	69,417
김 진 ^{주)}	부산지법 2018가소 503330	1,987,074	'18.01.11.	'18.05.15 (각하)	-

주) '20.06.01. 채무조정 일시불 상환완료

2. 조치 사항

감사기간 중 가지급금을 정당회계(손실금) 처리 완료('21.6.29)

<관련규정>

채무자 회생 및 파산에 관한 법률

제361조(파산관재인등의 의무 등) ① 파산관재인은 선량한 관리자의 주의로써 그 직무를 행하여야 한다.

파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙

제4조(관재인등의 의무) ① ~ ④ (생략)

⑤ 관재인등은 직무를 수행함에 있어 선량한 관리자로서 주의의무를 다하여야 한다.

⑥ ~ ⑧ (생략)

파산재단 관리 유의사항

(’05.1.11 청산지원부-121 제정, ’13.4.30, 청산지원부-1531 개정, ’14.6.24 청산회수기획부-1960 개정)

○ 시효관리철저

- 대출채권(특수채권 포함)에 대한 소멸시효가 도과하기 전 실익유무를 판단하여 시효중단 조치를 취할 것(소멸시효 관리대장 작성). 단, 실익이 없는 경우에는 규정에 따라 내부품의 또는 공사 승인 후 상각

현 지 조 치 사 항

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관
6	재평가이익 회계처리 미흡 * 회보 불요	1. 내 용 가. 업무개요 파산관재인(代)은 「상호저축은행업 감독규정」 및 「상호저축은행업 감독업무 시행세칙」에 따라 회계처리를 하고 있습니다. 나. 관계법령·규정 및 판단기준 파산관재인(代)은 「상호저축은행업 감독규정」 제37조(회계기준등) 및 「상호저축은행업 감독업무 시행세칙」 제34조(회계처리 세부기준 등)에 따라, 유형자산의 공정가치를 신뢰성있게 측정할 수 있는 경우 재평가이익의 공정가치로 평가하고, 그 유형자산을 처분하는 시점에 관련 기타포괄손익누계액 잔액을 당기손익으로 인식하여야 합니다. 다. 감사결과 확인된 문제점 그러나, 파랑새저축은행 파산재단의 경우, 업무용 건물과 토지에 대하여 '11년도에 공정가치로 평가(재평가이익 계상시점)한 후 해당자산을 '13.11월에 매각하였음에도 불구하고, 처분시점에 재평가이익을 당기손익으로 인식하지 않고 감사착수일 현재까지 제거하지 않은 사실이 있습니다.	파산재단 파랑새 저축은행

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관												
		재평가이익 현황(재무상태표) (단위 : 천원) <table><tr><th>구분</th><th>'11.6월</th><th>'18.12월</th><th>'19.12월</th><th>'20.12월</th><th>'21.5월</th></tr><tr><td>재평가이익</td><td>1,388,155</td><td>1,388,155</td><td>1,388,155</td><td>1,388,155</td><td>1,388,155</td></tr></table> 2. 조치 사항 감사기간 중 재평가이익 정리 완료('21.6.30)	구분	'11.6월	'18.12월	'19.12월	'20.12월	'21.5월	재평가이익	1,388,155	1,388,155	1,388,155	1,388,155	1,388,155	
구분	'11.6월	'18.12월	'19.12월	'20.12월	'21.5월										
재평가이익	1,388,155	1,388,155	1,388,155	1,388,155	1,388,155										

<관련 규정>

상호저축은행업 감독규정

제37조(회계기준등) ①, ② 생략

- ③ 한국채택국제회계기준 또는 이 규정 및 「일반기업회계기준」에서 정하지 않은 회계처리, 계정과목의 종류와 배열순서 등 세부기준은 감독원장이 정하는 바에 따른다.

상호저축은행업 감독업무 시행세칙

제34조(회계처리 세부기준 등) ① 감독규정 제37조제2항의 규정에 의한 회계처리의 세부기 준은 별표 4 및 「한국채택국제회계기준」과 「일반기업회계기준」에 따른다.

- ② 상호저축은행의 회계처리의 표준화 등을 위하여 중앙회회장은 「한국채택국제회계기준」과 「일반기업회계기준」 및 감독규정과 이 세칙이 정하는 바에 따라 상호저축은행의 회계처리에 대한 업무지도를 할 수 있다.

[별표4] 일반기업회계기준(제34조 관련)

유형자산 인식시점 이후의 측정

10.24 최초 인식 후에 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 유형자산은 재평가일의 공정가 치에서 이후의 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 재평가금액을 장부금액으로 한 다.

유형자산 제거

10.45 유형자산의 제거 손익은 순매각금액과 장부금액의 차액으로 산정하며, 손익계산서에서 당기 손익으로 인식한다. 유형자산의 재평가와 관련하여 인식한 기타포괄손익누계액의 잔액이 있다 면, 그 유형자산을 제거할 때 당기손익으로 인식한다.

현 지 조 치 사 항

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관
7	패소 확정된 소송비용 등의 정당 회계처리 미이행 * 회보 불요	1. 내 용 가. 업무개요 파산관재인(代)은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 및 「파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙」 등에 따라 지원자금 회수 극대화를 위하여 선량한 관리자의 주의로써 파산재단의 채권관리 업무를 수행하고 있습니다. 나. 관계법령·규정 및 판단기준 파산관재인(代)은 파산재단에서는 채무 관련인등과 소송을 진행할 경우 소송비용 등을 먼저 가지급금으로 처리한 후 소송 패소 등으로 채무관련인의 귀책이 없을 경우 가지급금을 손실로 처리하여 회계처리를 명확하게 하여야 합니다. 다. 감사결과 확인된 문제점 그러나, 파랑새저축은행 파산재단의 경우 채무자 박현주 등 2명과 관련한 소송에서 재단 패소 확정 되어 기 가지급금으로 처리한 법적조치비용 및 소송비용을 손실금 처리하여야 함에도 정당 처리하지 않은 사실이 있습니다.	파산재단 파랑새 저축은행

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관																			
		소송패소 확정된 가지급금 정당계정(손실금) 미처리 내역 (단위 : 원) <table><tr><th>채무자</th><th>사건내역</th><th>가지급금</th></tr><tr><td rowspan="3">송준형</td><td>부산2016카단51171 가압류</td><td>396,224</td></tr><tr><td>부산2016카단52791 주식가처분</td><td>182,811</td></tr><tr><td>부산2017나62006 사해취소 소송</td><td>466,704</td></tr><tr><td rowspan="4">박현주</td><td>부산동부2016가합102077 사해취소소송</td><td>16,833,271</td></tr><tr><td>부산고법2017나55407사해 취소소송</td><td>6,600,000</td></tr><tr><td>부산동부2016카단100490채 권가압류</td><td>560,245</td></tr><tr><td>부산동부2016카단100487부 동산가압류</td><td>1,097,458</td></tr></table> * 감사 기간중인 '21.06.24. 정당계정(손실금)처리 완료 2. 조치 사항 감사기간 중 정당계정(손실금) 처리 완료 (‘21.6.24)	채무자	사건내역	가지급금	송준형	부산2016카단51171 가압류	396,224	부산2016카단52791 주식가처분	182,811	부산2017나62006 사해취소 소송	466,704	박현주	부산동부2016가합102077 사해취소소송	16,833,271	부산고법2017나55407사해 취소소송	6,600,000	부산동부2016카단100490채 권가압류	560,245	부산동부2016카단100487부 동산가압류	1,097,458	
채무자	사건내역	가지급금																				
송준형	부산2016카단51171 가압류	396,224																				
	부산2016카단52791 주식가처분	182,811																				
	부산2017나62006 사해취소 소송	466,704																				
박현주	부산동부2016가합102077 사해취소소송	16,833,271																				
	부산고법2017나55407사해 취소소송	6,600,000																				
	부산동부2016카단100490채 권가압류	560,245																				
	부산동부2016카단100487부 동산가압류	1,097,458																				

<관련 규정>

채무자 회생 및 파산에 관한 법률

제361조(파산관재인인의 의무 등) ① 파산관재인은 선량한 관리자의 주의로써 그 직무를 행하여야 한다.

파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙

제4조(관재인등의 의무) ① ~ ④ (생략)

⑤ 관재인등은 직무를 수행함에 있어 선량한 관리자로서 주의의무를 다하여야 한다.

⑥ ~ ⑧ (생략)

현 지 조 치 사 항

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관
8	개인정보 보호 불철저 * 회보 불요	1. 내 용 가. 업무개요 파산관재인(代)은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 및 「파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙」 등에 따라 지원자금 회수 극대화를 위하여 선량한 관리자의 주의로써 파산재단의 채권관리 업무를 수행하고 있습니다. 나. 관계법령·규정 및 판단기준 파산관재인(代)은 「개인정보 보호법」 제24조의2(주민등록번호 처리의 제한)에 따라 개인정보 처리 시 채무자의 고유 식별번호를 암호화하여 개인정보의 안정성을 확보하여야 합니다. 다. 감사결과 확인된 문제점 그러나, 파랑새저축은행 파산재단의 경우 채무자 김영애 외 4건에 대하여 채무 당사자가 아닌 제3자의 식별번호에 대한 암호화 처리를 하지 않은 사실이 있습니다. 2. 조치 사항 감사기간 중 채무자의 제3자 정보에 대한 암호화 처리 완료 ('21.6.30)	파산재단 파랑새 저축은행

<관련규정>

개인정보 보호법

제24조의2(주민등록번호 처리의 제한)

② 개인정보처리자는 제24조제3항에도 불구하고 주민등록번호가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 암호화 조치를 통하여 안전하게 보관하여야 한다. 이 경우 암호화 적용 대상 및 대상별 적용 시기 등에 관하여 필요한 사항은 개인정보의 처리 규모와 유출 시 영향 등을 고려하여 대통령령으로 정한다.

모 범 사 례

번호	1		
관련기관	파산재단 파랑새저축은행	소관부서	회수총괄부
제 목	파산신청에 대한 이의제기 및 추가 출연 유도로 파산배당금 수령		

1. 개 요

- 파산재단 파랑새저축은행은 상환여력이 있음으로 추정되는 보증 채무자가 개인 파산을 신청하여 파산선고를 득하고, 법원의 면책 결정 시 회수불능이 될 수 있는 상황에서,
 - 채무자의 파산관재인(임준환 변호사)에게 채무자의 사해행위 내역 등을 담은 이의신청서를 제출하는 등 적극적으로 대응하여, 채무자가 일부 재산을 출연하여 최후배당 하도록 유도함으로써 파산배당금 93백만원을 회수

2. 주요 내용 및 성과

- 파랑새저축은행은 채무자 (주)한강건설*의 보증인 송봉현의 파산신청('19.09월) 및 파산선고 결정('20.05월)에 따라 4,908백만원을 파산 채권으로 신고
 - * 최초대출 취급액 34억원 ('10.11.02.)
- 파랑새저축은행은 파산자 송봉현의 파산관재인 임준환에게 채권자 집회 및 채권조사기일('20.08.28.)이전에 면책신청에 대한 이의신청서를 제출('20.08.06.)
 - 이의신청을 통해 채무자의 사해행위로 인한 재산 감소 시도 등을 적극 주장하여 '20.08월 파산관재인 임준환으로부터 면책 불허가 의견을 받는 등 면책 불허가 사유를 일부 인정 받음

- 이에, 파산자 송봉환이 자력으로 일부 변제할 것을 피력함에 따라, 약 93백만원의 출연금액을 재원으로 최후 배당을 실시

3. 조치 효과

- 이 후 채권조사 기일지정('20.12.24.) 및 고가품(현금)보관장소 지정신청 및 결정('20.12.29.)을 통하여 파산채권에 대한 최후배당 허가 후 최후배당금 93백만원을 회수(21.04.05.)

2021년 제8차 감사결과심의회 심사기록부

2021년 7월 14일

팀 장	실 장
	

감사구분	종합감사	감사대상부서 등	파산재단 파랑새저축은행
실시기간	'21.6.28~7.1	대상 기간	직전감사 종료일~감사일 현재
감사반 구성 : 감사팀장 등 6명			
일련번호	처분종류	지적 내용	
1	주의	채무조정 고시 이자율 적용 기간 오류	
2	현지시정	채무조정자 자산 포기 미실시	
3	현지시정	채권압류 및 추심명령 결정 채권에 대한 회수관리 불철저	
4	주의	위탁채권 위임계약 종료 지연	
5	현지시정	파산재단 소송기록 관리 미흡	
6	현지시정	소송비용액확정 결정 신청 절차 미이행	
7	주의	시효연장 소송 제기 시 검토 미흡	
	현지시정	관련 소송비용의 정당 회계처리 미이행	
8	권고	보유채권의 시효연장 방법 다양화 필요	
9	현지시정	재평가이익 회계처리 지연	
10	현지시정	폐소 확정 된 소송비용 등의 정당회계 처리 미이행	
11	현지시정	개인정보 보호 불철저	
12	주의	신용정보 해제 지연	
13	면책	사망자에 대한 불필요한 소제기	
심의 의견 : <별첨> 감사결과심의회 의사록 참조			
심의 결과 : 원안 의결 (재적인원 7명, 찬성 7명, 반대 0명)			
참 석 자 : 감사실장 지창우, 감사팀장 유성기, 감사기획팀장 황우진, 변호사 유재혁, 수석책임역 권오성, 차장 박광석, 선임조사역 정현철			